

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1064/2533

นาย สม หมาย ลีมากุล
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทัดไก่อ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 1129

กรณีตัวแทนเรียกร้องเอาเงินที่ได้ ทดรองจ่ายไปในกิจการอันตัวการมอบหมาย
แก่ตน จากตัวการ ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้อง ใช้ อายุ
ความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 การซื้อ ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มี
วัตถุประสงค์เก็ง กำไรจากการขึ้นลงของราคาหุ้นมากกว่าประสงค์ให้มีการโอนไปหุ้น
ใส่ชื่อ ผู้ซื้อดังนั้น การโอนหุ้นในกรณีนี้จึงไม่ต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ.มาตรา 1129.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นบริษัทจำกัดในเครือเดียวกันร่วมกัน
ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2522 โจทก์ฝากเงินจำเลยที่ 1 จำนวน 438,095.89 บาท จำเลยที่ 1 ได้
ออกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 11 ต่อปีให้โจทก์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยทั้งสองได้ตกลง
รับโจทก์เป็นลูกค้าเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยให้โจทก์สละหลังตัวสัญญาใช้เงินมอบให้จำเลยทั้งสองเป็นหลักประกัน และ

จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ให้โจทก์ตามคำสั่ง แต่จำเลยทั้งสองไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของโจทก์ได้ กลับแจ้งเท็จต่อโจทก์ว่าซื้อขายหลักทรัพย์ให้โจทก์ได้แล้วและเรียกให้โจทก์ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ โจทก์ปฏิเสธ จำเลยทั้งสองได้เอาเงินตามตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ไป โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองคืนเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่คืน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามคำสั่งของโจทก์ดังฟ้องโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 ให้โจทก์จริง โจทก์ได้จํานำตัวสัญญาใช้เงินนั้นไว้กับจำเลยที่ 2 เพื่อเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด จำเลยที่ 2 บังคับจํานำเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ใช้เงินตามตัวพร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยที่ 2 ไปแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

จำเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โจทก์เป็นลูกค้าของจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และตั้งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของโจทก์ในการซื้อและขายหุ้นต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจํานำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องเป็นประกันเงินค่าหุ้นที่จำเลยที่ 2 ได้ออกเงินทดรองจ่ายไปพร้อมบำเหน็จและดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างเดือนตุลาคม 2520 ถึงเดือนตุลาคม 2521 โจทก์สั่งจำเลยที่ 2 ซื้อขายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายครั้งหลายหน ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์และแจ้งให้โจทก์ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ นอกจากหลักประกันที่กล่าวข้างต้น

แล้ว โจทก์ยังได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ หลายบริษัทไว้กับจำเลยที่ 2 เป็นหลักประกันด้วย ซึ่งเมื่อคดีบัญชีหักทอนหนี้สินกันจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2522 แล้ว โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 1,178,413 บาท และดอกเบี้ย 83,003.02 บาท แต่โจทก์ไม่ชำระหนี้ให้จำเลยที่ 2 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องถึงกำหนดชำระในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยที่ 2 จึงบังคับจำหน่ายเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยที่ 1 ได้เงินมาหักเงินต้นจำนวน 481,467.38 บาท และได้นำเงินปันผลจากหุ้นบางส่วนกับขายทอดตลาดหุ้นที่โจทก์จำหน่ายไว้ ได้เงินมาหักเงินต้นอีก 315,372.64 บาท คิดถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยที่ 2 อีก 347,950.59 บาท โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยในต้นเงินที่กล่าวในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะตลาดการเงินจนถึงวันฟ้องแย้งเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน 13 วันเป็นเงินดอกเบี้ย 179,562.08 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย 527,512.67 บาท ซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบใช้ให้จำเลยที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าชำระเสร็จ โจทก์บรรยายฟ้องเป็นมูลละเมิดและฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ และโจทก์ไม่เคยทวงถามจำเลยที่ 2 ให้ชำระหนี้ตามฟ้อง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ใช้เงินจำนวน 527,512.67 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าไม่เคยสั่งจำเลยที่ 2 ซื้อขายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ตามฟ้องแย้ง จำเลยที่ 2 ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงคำสั่งซื้อขายหุ้นของโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้ซื้อหุ้นให้โจทก์ตามคำสั่ง เพราะใบหุ้น ตราสารการโอนหุ้น ไม่มีชื่อโจทก์อีกทั้งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้น และบัญชีผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือหุ้น หุ้นที่จำเลยที่ 2 ซื้อแทนโจทก์ไม่มีผลตามกฎหมายเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 กรรมสิทธิ์ในหุ้นจึงไม่ตกเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้จ่ายเงินทดรองค่าหุ้นแทนโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกจากโจทก์ จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งเรียกเงินทดรองจ่ายเกิน

กว่า 2 ปี นับแต่เวลาที่อ้างว่าได้จ่ายไป จึงขาดอายุความและจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์เกินกว่าร้อยละ 12.5 ต่อปี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 443,032.92 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 347,950.59 บาท ให้จำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) แล้วนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 เป็นเรื่องตัวแทนเรียกร้องเอาเงินที่ได้ทอดรองจ่ายไปในกิจการอันตัวการมอบหมายแก่ตนจากตัวการ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ฟ้องแย้งจึงไม่ขาดอายุความ...

ที่โจทก์ฎีกาว่า การโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 นั้น เห็นว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโจทก์ในการซื้อขายหุ้นที่พิพาทกันในคดีนี้นั้นคือ การเก็งกำไรจากการขึ้นลงของราคาหุ้นมากกว่าประสงค์ให้มีการโอนใบหุ้นใส่ชื่อผู้ซื้อ การโอนหุ้นในคดีนี้จึงไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ในคดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นมีปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความมักโต้เถียงกันเสมอ ๆ ว่า การโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสองหรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้ชัดเจน ในเรื่องนี้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาออกมาปรากฏให้เห็นตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยวินิจฉัยยืนยันตลอดมาว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสองแต่อย่างใด ส่วนเหตุผลที่ใช้อ้างในการวินิจฉัยนั้น เราสามารถแยกได้ 3 ประการคือ ก. เป็นกฎหมายพิเศษ โดยปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2398/2527, 938/2530 ดังความตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2398/2527 ที่ว่า "...หุ้นพิพาทที่โจทก์ซื้อตามคำสั่งจำเลยเป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129..." ข. เจตนาเชิงกำเริบมากกว่าจะให้โอนใส่ชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของอันแท้จริง โดยปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2527, 2523/2527, 426/2529 และในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1064/2533 นี้ ดังความตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 1047/2527 ที่ว่า "...วัตถุประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ จำเลย จึงเป็นการค้า
เก็งกำไรจากราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหุ้นมากกว่าประสงค์ที่จะให้มีการโอนใบหุ้นใส่
ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของที่แท้จริง อันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 จึงเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์ จำเลย
มิได้ยึดถือเอาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายในเรื่องตลาดหลักทรัพย์มาเป็นสาระ
สำคัญในสัญญา ดังนั้น แม้โจทก์จะมีได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายใน
เรื่องตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ก็หาทำให้หุ้นต่าง ๆ ที่โจทก์ฟ้องมิใช่หุ้นที่จำเลยสั่งซื้อ
ไม่..." ค. เป็นกฎหมายพิเศษและเป็นการเก็งกำไรผสมกัน โดยปรากฏในคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 503/2527, 1827/2532 ดังความตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลฎีกาที่
1827/2532 ที่ว่า "...การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบวิธีปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่
บัญญัติเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะไว้แล้ว และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจำเลยเป็นการ
เก็งกำไรจากการขึ้นลง ของราคาหุ้นมากกว่าประสงค์ให้มีการโอนหุ้นกันจริงจัง จึงไม่
จำต้องปฏิบัติตามแบบของการโอนหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1129 วรรคสอง ดังนั้น การซื้อขายและโอนหุ้นของโจทก์ให้แก่จำเลยจึงไม่เป็น
โมฆะ..." 2. เฉพาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2523/2527, 426/2529 และ
938/2530 ศาลฎีกายังวินิจฉัยในอีกประเด็นที่สำคัญคือ การซื้อขายหุ้นในลักษณะการ
ค้าเก็งกำไรดังกล่าว หาใช่เป็นการพนันขั้นต่อตามความหมายแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 หรือไม่ 3. เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีปัญหาคอขวดกฎหมายจะต้องทำตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1129 วรรคสอง กำหนดหรือไม่ดังกล่าว ทางกระทรวงการคลังจึงได้
หาทางแก้ไขปัญหานั้น ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยอาศัยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2527 ทั้งนี้ บัญญัติ

ไว้ในมาตรา 21 ทวิ มีข้อความว่า "การโอนหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตอันมิใช่พันธบัตรรัฐบาล ที่ทำการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รับใบหุ้นใบหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นที่มีการสลักหลังโอนโดยผู้ที่มีชื่อปรากฏในหลักทรัพย์พร้อมกับใบสำคัญการโอนที่มีลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว..." และในวรรคสามได้บัญญัติไว้ด้วยว่า "ใบสำคัญการโอนให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด" ดังนั้น หากมีคดีพิพาทเกี่ยวกับแบบของการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2527 เป็นต้น จนถึงปัจจุบันจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 21 ทวิ ดังกล่าว อนึ่งมีบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหลายประการ ขอให้ท่านผู้สนใจโปรดดูพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก้ไขโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาตรา 21 ตริ มาตรา 21 จัตวา, มาตรา 21 เบญจและมาตรา 21 ฉ. ทวีป ระจวบลาภ.